



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1081 del 09/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 273 del 08/07/2026

PROPOSTA N. 1966 del 08/07/2026

OGGETTO: Spese legali sostenute da dipendenti dell'ente. Liquidazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- veniva avviato nei confronti del dipendente ***** un procedimento penale n. ***** per fatti connessi all'attività di ufficio per come meglio riportato nel provvedimento di archiviazione allegato alla presente determina e che tale procedimento terminava con il già citato provvedimento di archiviazione;
- il dipendente in premessa ha trasmesso copia del fascicolo penale nonché la richiesta di rimborso (prenotula) per spese legali sostenute per le spettanze del proprio legale di fiducia giusta documentazione allegata alla presente;
- all'ente spetta l'onere di assunzione di questi costi che poi verranno rimborsati dalla/e compagnia/e assicurativa/e aggiudicatarie delle polizze di tutela legale ed rc patrimoniale al netto della franchigia stabilita:

Vista la determinazione dirigenziale RS N. 248 del 23/06/2026 , RG N. 1033 del 03/07/2026, con la quale veniva assunto impegno di spesa sul capitolo di bilancio n. 1044/0, piano dei conti 1.10.04.01.003, bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, per l'importo complessivo pari ad euro **5.306,40**, per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente ***** nel procedimento penale n. *****

Acquisita la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare i provvedimenti di archiviazione e gli avvisi di parcella e/o le fatture emesse dal legale di fiducia del dipendente suddetto e trasmesse dallo stesso al servizio Patrimonio;

Viste, altresì:

- le parcelle n. 31 del 15.11.2025 di euro 1.268,80, n. 33 del 28.11.2025 di euro 2.537,60 e n. 2 del 30.01.2026 di euro 1.500,00, per l'importo complessivo pari ad euro **5.306,40** emesse dall'avv. ***** difensore di fiducia del dipendente, con le quali veniva chiesto il compenso per onorario relativo al procedimento penale n. 628/2014 R.G.N.R. tenutosi nei confronti del dipendente ***** residente in ***** , conservate agli atti d'ufficio ;
- le ricevute di bonifico BancoPosta del 15.11.2025 per il pagamento della parcella n. 31 del 15.11.2025, del 28.11.2025 per il pagamento della parcella n. 33 del 28.11.2025 e del 30.01.2025 per il pagamento n. 2 del 30.01.2026, conservate agli atti d'ufficio, con i quali il dipendente ***** liquida l'importo complessivo pari ad euro **5.306,40** al proprio difensore di fiducia Avv. ***** per il compenso di onorario derivante da attività difensiva nei suoi confronti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione per il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente suddetto per il procedimento penale n. 628/2014 R.G.N.R.;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate;
2. **di liquidare** la spesa complessiva pari ad euro **5.306,40**, per la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa con la suddetta determinazione dirigenziale RS N. 248 del 23/06/2026, RG N. 1033 del 03/07/2026 sul capitolo di bilancio n. 1044/0, piano dei conti 1.10.04.01.003, bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, in favore del dipendente *****sull'IBAN intestato allo stesso e già in possesso dell'ufficio conti del personale dell'ente;
3. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
5. **di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **di rendere noto**, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Chiarella;
7. **di dare atto**, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. **di specificare che:**
 - il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
 - il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025 - 2027;

9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1966 del 08/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 08/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 273 del 08/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4542	1	1-505-1	*****	5.306,40

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 09/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.